

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1807/2538

นางไชนัน พุดช่วง

โจทก์

นางบุญทึง มิตรสมาน

จำเลย

นางบุญทึง มิตรสมาน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย คืบค้ำขึ้นศาล ทั้งหมด จำเลยเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้รับความเสียหายไม่อาจนำที่ดินไปหาประโยชน์ได้ หากให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าประมาณเดือนละ 15,000 บาท จึงเป็นค่าเช่าที่เกินจากจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 18/2 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 50212 ตำบลคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม (อำเภอ บางกะปิ เดิม) กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยปรับสภาพดินบริเวณที่ปลูกบ้านให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนปลูกบ้านดังกล่าว กับให้จำเลยใช้ ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันที่ 25 เมษายน 2534 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อ ถอนบ้านออกไปจากที่ดินและปรับสภาพที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อนปลูกบ้านดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำ

สั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 111) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้นำเงินมาชำระตาม
คำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 113)

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวาง ศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

คำสั่ง จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวาง ศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน
จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

(บุญศรี กอบบุญ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ